

点进标题才能阅读内容,甚至有的异常条款层层嵌套于文件之中,增加阅读负担。除此以外,部分电子签署软件存在默认勾选、一键勾选的情形,签署人如不同意相关条款需要手动取消,对相对方的提示程度更加不足。

弹窗,是指通过弹出单独窗口推送信息,合同相对方需要阅读或者进行其他操作后才能推进下一步。相较勾选,弹窗能够中断合同相对方的现有操作,强制其关注异常格式条款。但是强制显示不等同于有效提示,长篇累牍的文字使得用户匆匆浏览甚至不浏览直接点击下一步,抑或同一页面的各类弹窗层出不穷,影响用户的有效阅读。

从考察真实合意和内容公平性角度,仅仅通过勾选和弹窗的方式,并不能有效平衡缔约双方的地位。以本案“一签多用”为例,张某通过一次签名签署多份合同,实际上是以概括同意的方式签订合同,这种概括同意并非对所有合同的实际同意,而是仅仅满足了可见性的表面同意,甚至会导致某些格式条款、合同文本在用户不知情的情况下产生法律效力。因此,在“一签多用”背景下,提供格式条款的一方有义务保障相对方知悉签署的每一份电子合同的内容,尤其是涉及有重大利害关系的异常格式条款。

(三) 电子合同有效履行提示说明义务的标准

相较于纸质文本的单一性,电子合同应借助互联网技术化优势,提供多样化的提示说明方式,使得相对方有效知悉并表达真实意思。第一,从语义规范而言,使用清晰、简洁的语言,确保相对方知悉涉及有重大利害关系的条款含义;第二,从内容呈现而言,通过强制跳转、强制阅读、延时同意等技术手段让相对方确实可能注意到异常条款的存在,并对关键内容设置不同的字体、字号、颜色等进行提示,防止其匆匆浏览甚至不浏览直接进行点击,在特殊场景下可以基于不同的用户画像而对不同合同相对方群体设置多样化的提示方式,如语音播报、视频展示等;第三,从意思表达而言,应就多项重大利害关系条款内容要求相对方分别表达接受,如通过多次点击等方式予以确认,并为接受和拒绝提供同等便利的途径,减少相对方自由意志表达的障碍。

编写人:北京市第三中级人民法院 龚勇超 林鑫 郭妍子

劳动合同履行过程中劳动者 达到法定退休年龄后的用工关系认定

——文乙诉某演艺经纪公司劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终1353号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(被上诉人): 文乙

被告(上诉人): 某演艺经纪公司

【基本案情】

文甲于1961年1月13日出生,原工作单位为某百货纺织品总公司,单位改制前其已从该单位辞职,其个人自行负担缴纳养老保险。2019年8月26日经人介绍到某演艺经纪公司指派的仓库从事管理工作。2021年1月31日6时35分,文甲在下班途中返回住所行走时与他人驾驶的车辆发生交通事故被撞死亡,对方负事故全部责任。事故发生后文甲之独女文乙申请至海淀仲裁委,要求确认文甲与某演艺经纪公司2019年8月26日至2021年1月31日存在劳动关系,海淀仲裁委裁决:驳回文乙的全部仲裁请求,文乙不服裁决内容向一审法院提起诉讼。

文甲自2019年8月26日起与某演艺经纪公司先后签订有两份为期均为一年名为劳务协议的合同,期限至2021年8月25日止。两份劳务协议内容除提

供服务内容、劳务报酬标准不同外，其余条款均相同。前一份劳务协议约定向甲方提供场工服务，劳务报酬标准为6000元/月，后一份劳务协议约定向甲方提供库房管理服务，劳务报酬标准为7000元/月。劳务协议主要内容还包括每月支付劳务报酬的时间、甲方依法代扣代缴乙方个人所得税、终止或解除本协议双方互不支付违约金、补偿金及赔偿金等内容。

文甲与某演艺经纪公司工作人员谢某微信聊天记录显示，其从事的库房管理工作包括配合公司演出用设备、道具的出库与入库、库存盘点、防火及消毒管理，出入库时间并不固定，多数情况下发生于夜间。其间，文甲曾几次因办私事向谢某请假。2020年4月，谢某通知文甲公司因不可抗力原因整体调整3个月工资。另文甲每月从公司报销住房费用1000元。文甲于2019年9月至2020年1月按月固定收到某演艺经纪公司转账支付报酬，名目为劳务费。

某演艺经纪公司主张文甲已办理退休但未能就此事实充分举证，另主张文甲已于2021年1月31日年满60周岁，达到法定退休年龄，其至迟在当天已不具备建立劳动关系的主体资格，其与某演艺经纪公司之间的用工关系应按劳务关系处理。

【案件焦点】

1. 名实不符的用工合同性质认定；2. 劳动合同履行过程中达到法定退休年龄的用工关系认定。

【法院裁判要旨】

北京市海淀区人民法院经审理认为：对于劳动者与用人单位之间是否构成劳动关系的判断，除需审查劳动者与用人单位均具有符合法律、法规规定的主体资格外，还应审查劳动者接受用人单位的管理、遵守用人单位的规章制度、用人单位向劳动者支付劳动报酬的事实，以及劳动者提供的劳动是否为用人单位业务的组成部分事实。本案中，文甲死亡当天刚届60周岁，尚未办理退休手续，某演艺经纪公司及文甲均具有建立劳动关系的主体资格。

文甲实际工作内 容并非单一看守库房，还涉及设备、道具的盘点、码放及库房防火、消毒等事

务，系覆盖库房管理事务的全面。某演艺经纪公司系以经营演出及经纪业务为主的企业，文甲负责的演出设备、道具的出入库及保管，保证该公司正常经营演出，应属某演艺经纪公司的业务范畴。文甲工作时间不固定、不均衡亦是受到该公司人员安排并与某演艺经纪公司的各项演出档期有关。该公司约定并实际履行中按月向文甲发放报酬，此外，文甲请假亦需经该公司人员批准同意、调薪服从公司的统一要求及可按月享受公司固定的租房费用报销等事实能够反映出双方是管理与被管理关系。故，某演艺经纪公司与文甲虽然签订了名为《劳务协议》的合同，但根据双方实际履行的事实情况，能够认定双方具备劳动关系的主要特征。

北京市海淀区人民法院依照《中华人民共和国劳动合同法》第七条规定，判决如下：

确认文甲生前2019年8月26日至2021年1月31日与某演艺经纪公司存在劳动关系。

某演艺经纪公司不服一审判决，提出上诉。北京市第一中级人民法院经审理认为：文甲身亡之日恰逢其60周岁生日当天，亦未办理退休手续，故文甲符合建立劳动关系的主体资格。一审法院已结合在案证据及实际情况对双方具备劳动关系的主要特征进行了详细分析，法院予以确认。某演艺经纪公司虽主张双方为劳务关系，但经过前述分析，其主张的法律关系与事实不符。应认定某演艺经纪公司与文甲生前2019年8月26日至2021年1月31日存在劳动关系。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案涉及两个争议焦点：第一个是名实不符的用工合同性质认定；第二个是劳动合同履行过程中达到法定退休年龄的用工关系认定。司法实践中对于第一个问题，已经形成基本共识，应从劳动合同内容及实际履行情况加以判断。

本文主要讨论第二个问题，达到法定退休年龄是否必然导致劳动合同终止存在争议，值得讨论。

一、达到法定退休年龄与享受基本养老保险待遇的法理冲突

对于退休年龄与劳动合同关系的规定，2007年公布的《中华人民共和国劳动合同法》第四十四条第二项规定，劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的，劳动合同终止。2008年公布的《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第二十一条规定，劳动者达到法定退休年龄的，劳动合同终止。《中华人民共和国劳动合同法实施条例》将《中华人民共和国劳动合同法》规定的劳动合同终止情形，解释为达到法定退休年龄，实则是一种扩大解释。

二、用人单位与超龄劳动者用工关系认定的司法分歧

用人单位与达到法定退休年龄但未能享受养老保险待遇人员的用工关系认定，以及在履行劳动合同过程中，劳动者达到法定退休年龄但未办理养老保险待遇的用工关系认定，实践中存在争议。

第一种观点认为，用人单位应当继续履行劳动合同，为劳动者缴纳社会保险，当符合可以享受基本养老保险条件时，用人单位可以终止劳动合同。第二种观点认为，劳动者已经达到法定退休年龄而不能依法享有基本养老保险待遇的情况非常复杂，一律禁止用人单位终止劳动合同，对其不公。第三种观点认为，达到法定退休年龄但尚未享受基本养老保险待遇的劳动者为用人单位提供劳动，劳动者请求参照适用劳动法律法规处理劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动保护、职业危害防护以及工伤保险待遇等争议的，人民法院应予支持。第三种观点中和了前两种观点的意见，避免了对用工关系的直接认定，该种分离处理为实践中用工关系认定的复杂情形留下了灵活空间，避免了“一刀切”的弊端。

三、通过实质性审查超龄劳动者未享受基本养老保险待遇的原因，对此类劳动者与用人单位的用工关系作出区分认定

对于劳动者入职时尚未达到法定退休年龄，在劳动合同履行过程中达到了法定退休年龄，劳动关系是否即时成为劳务关系。笔者认为，需要根据劳动者

是否能够享受养老保险待遇，分情况处理，平衡劳动双方的利益。

第一种情况，由于劳动者本人原因不办理退休手续，或先前用人单位原因致使养老保险未缴满15年，进而该劳动者无法办理退休手续，未享受基本养老保险待遇^①。因该类劳动者无法办理退休的原因不在现用人单位，不应加重现用人单位责任，故现用人单位有权依据《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第二十一条终止劳动合同。若双方持续保持着用工关系，对于劳动者达到法定年龄退休后发生的用工事实应认定劳务关系为宜，但还应参照劳动法律法规保护超龄劳动者的基本劳动权益。这样可以兼顾保护相关劳动者的合理权益和降低用人单位的用工成本。

第二种情况，劳动者在履行劳动合同过程中达到法定退休年龄，也符合享有基本养老保险待遇的条件，但非因劳动者本人原因尚未办理退休手续。例如，本案中的情况，男性劳动者文甲在60周岁生日当天，下班途中遭遇车祸身亡，其社会保险缴纳的情况亦符合办理退休的规定，未能办理退休手续的原因并非其主观原因，因此就不宜认定双方在达到法定退休年龄当日即为劳务关系。此外，由于现用人单位原因无法办理退休手续，也不应直接认定双方在达到法定退休年龄之日即劳动合同终止，应考虑实际情况及过错原因，综合认定双方在劳动者达到法定退休年龄后是否构成劳动关系。

编写人：北京市第一中级人民法院 李昊婷

^①参见新疆维吾尔自治区高级人民法院(2022)新民再229号民事判决书。

人事争议中对双方签订《服务协议》 性质及违约金数额的认定

——某医院诉罗某人事争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

新疆维吾尔自治区吐鲁番市中级人民法院(2023)新21民终
558号民事判决书

2. 案由：人事争议

3. 当事人

原告(上诉人):某医院

被告(被上诉人):罗某

【基本案情】

某医院为事业单位,罗某系地方性事业编制。某医院与罗某于2017年9月1日签订了《劳动合同》、2019年6月22日签订了《某医院外出进修培训与服务协议》,协议第三条约定,“外出进修学习6个月以上者(含6个月),四年内不得调离本院。服务期未满三年的,按进修期间医院支付的所有费用(进修费、住宿费、工资、补助等)的二倍支付违约金”。2022年5月17日,罗某以个人执业规划等事由向某医院递交了辞职信,同年7月31日离岗。某医院根据双方签订的《某医院外出进修培训与服务协议》协议第三条约定,因罗某外出进修学习一年,服务期未满三年,故应按进修期间医院支付的所有费用的二倍支付违约金。罗某在2019年7月至2020年6月进修期间,在医院领取工资

44553.05元、绩效2360元、效能奖12699元、奖励性绩效6945元、三项奖3810元、进修费7180元，合计：77547.05元，某医院要求罗某双倍支付违约金应为155094.1元(77547.05元×2)后，方可办理解除劳动合同相关手续。罗某于2022年12月15日向吐鲁番市劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁，吐鲁番市劳动人事争议仲裁委员会于2023年1月10日作出仲裁裁决书，某医院不服，提起诉讼。罗某2022年7月的工资已发放，2022年1月至6月的绩效工资只发放了一个月，尚欠3490元绩效工资。某医院支付的培训费7180元，进修结业后，罗某服务期已满2年。

【案件焦点】

1. 医院是否应当向罗某发放绩效3490元；2. 罗某是否应向医院支付违约金以及违约金数额如何认定。

【法院裁判要旨】

新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区人民法院经审理认为：双方于2017年9月1日签订《劳动合同》，劳动合同的签订就是劳动关系的确立。罗某参加脱产培训行为，应当视为履行对医院的劳动义务。医院支付给罗某70367.05元的工资是其应当获得的劳动报酬，不属于专属培训费，不应作为违约金的计算依据。根据双方签订的培训协议约定服务期为四年，罗某已实际服务两年，尚未履行的服务期两年，罗某应当向医院支付的违约金为7180元。关于罗某抗辩主张其2022年1月至6月的绩效工资只发放了一个月，尚欠3490元绩效工资，并提供了相应的证据在案佐证，法院予以采信。关于罗某抗辩要求医院应补发2022年7月工资的请求证据不足，不予支持。

新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区人民法院判决如下：

- 一、罗某于本判决生效后三日内向某医院支付违约金7180元；
- 二、某医院于本判决生效后三日内向罗某支付绩效工资3490元；
- 三、某医院于本判决生效后十五日内给罗某办理解除劳动合同手续；
- 四、驳回某医院的其他诉讼请求。

某医院不服一审判决，提出上诉。新疆维吾尔自治区吐鲁番市中级人民法院经审理认为：《中华人民共和国劳动法》第五十条规定：“工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。”经审理查明某医院尚欠罗某3490元绩效工资，一审法院认定予以发放，应当予以维持。

罗某与某医院签订的《某医院外出进修培训与服务协议》，系当事人之间人事关系的组成部分，亦属于聘用合同的组成部分，协议中明确约定违约情形和违约金的计算方式，对用人单位和劳动者都具有约束力。在此次培训中单位不是唯一的受益方，劳动者亦是受益方。一审庭审中罗某自认是因为单位不同意她提出的参加规范化培训的申请，所以才辞职，不能作为劳动者辞职的正当理由，亦不是构成劳动者违约的合理借口，故罗某应当向用人单位支付违约金。考虑到人事争议中，劳动者对于用人单位来说处于弱势地位，双方签订的《某医院外出进修培训与服务协议》中约定的违约金明显过高，为有效化解矛盾纠纷，本着公平公正的原则，法院对违约金数额予以调整，按照双方约定数额的20%计算违约金。

新疆维吾尔自治区吐鲁番市中级人民法院判决如下：

一、维持新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区人民法院(2023)新2101民初1024号民事判决第二项“某医院于本判决生效后三日内向罗某支付绩效工资3490元”；

二、维持新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区人民法院(2023)新2101民初1024号民事判决第三项“某医院于本判决生效后十五日内给被告罗某办理解除劳动合同手续”；

三、维持新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区人民法院(2023)新2101民初1024号民事判决第四项“驳回某医院的其他诉讼请求”；

四、变更新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区人民法院(2023)新2101民初1024号民事判决第一项“罗某于本判决生效后三日内向某医院支付违约金 7180元”为“罗某于本判决生效后三日内向某医院支付违约金24415.22元”。

【法官后语】

一、人民法院在审理事业单位人事争议案件中对《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》的适用

实践中应当注意区分事业单位的人事争议与一般的劳动争议，人民法院在审理事业单位人事争议案件时，审理程序应适用《中华人民共和国劳动法》的相关规定，但是实体问题的处理应当优先适用人事方面的相关规定。首先，《最高人民法院关于事业单位人事争议案件适用法律等问题的答复》第三条规定，人民法院审理事业单位人事争议案件的案由为“人事争议”。故，本案的案由应当确定为“人事争议”。其次，《最高人民法院关于事业单位人事争议案件适用法律等问题的答复》第一条规定，人民法院在审理事业单位人事争议案件的程序应适用《中华人民共和国劳动法》的相关规定，实体处理应当适用人事方面的法律规定。又根据《中华人民共和国劳动合同法》第九十六条规定，事业单位与实行聘用制的工作人员订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同，法律、行政法规或者国务院另有规定的，依照其规定；未作规定的，依照本法有关规定执行。所以对事业单位人事争议案件的实体处理应当适用人事方面的法律规定。

二、人事争议中违约金数额的认定

事业单位的用人单位和劳动者之间可以签订《进修服务协议》，可以在协议中约定违约条款，且违约金的约定数额不受《中华人民共和国劳动合同法》第二十二条的限制。《事业单位人事管理条例》第十七条规定：“事业单位工作人员提前30日书面通知事业单位，可以解除聘用合同。但是，双方对解除聘用合同另有约定的除外。”《国务院办公厅转发人事部关于在事业单位试行人员聘用制度意见的通知》第四部分“规范聘用合同的内容”规定了违反聘用合同的责任，据此，经双方当事人协商一致，可以在聘用合同中约定试用期、培训和继续教育、知识产权保护、解聘提前通知时限等条款。根据《国务院办公厅转发人事部关于在事业单位试行人员聘用制度意见的通知》第六部分“规范解聘辞聘制度”的规定，受聘人员经聘用单位出资培训后解除聘用合同，对培训费用的补偿在聘用合同中有约定，按照合同的约定补偿。即应当认定进修培养服

务协议约定的违约金条款有效,对用人单位和劳动者均具有约束力。事业单位与职工应当按照国家有关法律、政策的要求,在平等自愿、协商一致的基础上,通过签订合同,明确单位和受聘人员与工作有关的权利和义务。

需要说明的是,鉴于无论在何种劳动关系中,一般来说,劳动者对于用人单位来说都是处于弱势,故事业单位与劳动者之间约定违约金的数额应当明确,且惩罚性不宜过高,人民法院释明后对约定不合理的应当适当予以调整。

编写人:新疆维吾尔自治区吐鲁番市中级人民法院 高乐

未续签劳动合同继续履行的法律后果

——海某诉某策划公司劳动争议案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

河南省高级人民法院(2023)豫民申13779号民事裁定书

2. 案由:劳动争议

3. 当事人

原告(上诉人、再审申请人):海某

被告(被上诉人、再审被申请人):某策划公司

【基本案情】

海某于2020年11月1日经某策划公司招聘为销售内勤,双方于2020年11月1日签订了自2020年11月1日起至2021年10月31日止为期一年的书面劳动合同。劳动合同到期后,双方没有续签劳动合同,某策划公司也未与海某解除劳动合同关系,海某仍在该公司工作至2023年3月。某策划公司于2023年3

月提出公司解散，海某打卡记录显示其正常打卡到2023年3月20日。2023年4月某策划公司口头解除与海某的劳动合同关系，某策划公司未向海某出具书面解除劳动合同关系通知书，也未向海某支付经济补偿金。海某参加了河南省城镇职工企业养老保险。

2023年5月12日，海某向淅川县劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁，要求确认与某策划公司之间的劳动关系并支付拖欠7个月的工资以及相应经济补偿。其间，案外人姜某向海某转账27908.57元，并备注“代支付营销2022年9月至2023年3月工资”。该委于2023年6月13日作出仲裁裁决。

【案件焦点】

某策划公司应否向海某支付2021年12月1日至2022年10月31日，11个月的二倍工资差额。

【法院裁判要旨】

河南省淅川县人民法院经审理认为：海某于2020年11月1日经某策划公司招聘为销售内勤，并于同日签订了为期一年的书面劳动合同。劳动合同到期后，某策划公司未解除与海某之间的劳动关系，海某继续在某策划公司营销部工作至2023年3月20日。故，海某与某策划公司自2020年11月1日至2023年3月31日之间存在劳动关系。因双方已于2020年11月1日签订了为期一年的书面劳动合同，并非属于自用工之日起超过一个月不满一年未与海某订立书面劳动合同的情形，且在该合同到期后，双方仍按原合同标准继续履行各自义务，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同，因此对于海某请求某策划公司支付未续签劳动合同的二倍工资差额的诉讼请求，予以驳回。因某策划公司决定提前解散，符合《中华人民共和国劳动合同法》第四十四

条第五项 规定的劳动合同终止情形，某策划公司应支付海某经济补偿金9968.78元。因 海某未能提交证据证明某策划公司系因《中华人民共和国劳动合同法》第四十 条规定的情形解除了与海某之间的劳动合同，故海某主张额外一个月工资的诉 讼请求缺乏事实依据，对此不予支持。海某要求某策划公司支付失业保险损失

的诉讼请求，不属于人民法院的受案范围，不予支持。

河南省淅川县人民法院判决如下：

一、确认海某与某策划公司之间于2020年11月1日至2023年3月31日之 间存在劳动关系；

二、某策划公司于本判决生效后十日内支付海某经济补偿金9968.78元；

三、确认某策划公司已支付海某拖欠的7个月工资共计27908.57元；

四、驳回海某的其他诉讼请求。

海某不服一审判决，提起上诉。河南省南阳市中级人民法院经审理认为： 某策划公司在海某到本单位工作之初即与其签订了书面劳动合同，仅是在合同 到期后未再续签书面劳动合同，但海某仍在某策划公司继续工作，对此可视为 双方之间继续按照原合同约定条件履行劳动合同，双方的权利和义务可以按照 原劳动合同进行确定。某策划公司虽然没有给海某缴纳失业保险，但海某也未向法庭提交其是否存在失业，是否申请就业等相关证据，其主张由某策划公司 支付失业保险损失，证据不足，理由不能成立。某策划公司因在淅川县的房产 项目未能继续进行，导致公司不再继续经营，准备解散，为此公司将用工人员 予以辞退。但公司没有提前三十日通知用工人员，也未支付一个月额外的工资， 违反了劳动合同法的规定。

河南省南阳市中级人民法院判决如下：

一、维持河南省淅川县人民法院(2023)豫1326民初2406号民事判决第 一、二、三项，撤销第四项；

二、限被上诉人某策划公司在本判决生效后十日内支付给上诉人海某额外一个月工资3987.51元；

三、驳回海某的其他诉讼请求。

海某不服二审判决，申请再审。河南省高级人民法院经审理认为：本案劳动合同到期后，海某的工作岗位、劳动报酬并未发生变化，双方之间的劳动关系正常存续，视为双方同意以原条件继续履行劳动合同。原劳动合同并未终止，海某的权利仍旧受原劳动合同的保护，原审法院认定某策划公司不应向海某支

付因原合同到期后，未续签劳动合同的二倍工资差额并无不当。海某主张因某策划公司过错导致其无法领取失业保险金，但并未提供证据证明其已办理失业登记，并有求职要求、符合领取失业保险金的条件，原审法院以海某证据不足为由未支持其失业保险损失并无不当。

河南省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十一条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十三条第二款规定，裁定如下：

驳回海某的再审申请。

【法官后语】

《中华人民共和国劳动合同法》第十条第一款规定：“建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。”劳动合同是保护劳动者权益，稳定社会关系，保障民生的基石。劳动合同到期后，用人单位未再与劳动者续签劳动合同，劳动者在原岗位继续工作，用人单位也按照原来的标准提供工作条件，发放劳动报酬，那么双方的权利义务如何确定？实践中存在不同观点。

第一种观点认为，《中华人民共和国劳动合同法》第八十二条第一款规定：“用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。”因此，劳动合同期满后，劳动者继续在用人单位工作，用人单位未续签书面劳动合同的应当支付十个月的双倍工资。

第二种观点认为，《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第七条规定：“用人单位自用工之日起满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，自用工之日起满一个月的次日至满一年的前一日应当依照劳动合同法第八十二条的规定向劳动者每月支付两倍的工资，并视为自用工之日起满一年的当日已经与劳动者订立无固定期限劳动合同，应当立即与劳动者补订书面劳动合同。”所以应当根据劳动合同到期后，劳动者在原单位继续工作的时长确定双方权利义务：如果劳动者继续工作时长满一个月未满一年的，应当向劳动者支付十个月的双倍工资；如果劳动者继续工作时长已满一年，视为已经与劳动者订立无固定期限劳动合同，用人单位所应当承担的法律责任由支付二倍工资义务转为无固定

期限劳动合同的义务。^①

第三种观点认为,《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》第三十四条第一款规定,劳动合同期满后,劳动者仍在原用人单位工作,原用人单位未表示异议的,视为双方同意以原条件继续履行劳动合同。一方提出终止劳动关系的,人民法院应予支持。以原条件继续履行劳动合同意味着双方权利义务延续,故不应支持未续签书面劳动合同双倍工资赔偿的主张。^②

笔者同意第三种观点,接下来从立法原意和法律体系两个方面进行说明。

从立法原意来看,法律规定用人单位未签订劳动合同,应向劳动者每月支付二倍工资,目的是敦促用人单位履行自己的法定义务,确立劳动者和用人单位之间的劳动关系,明确双方的权利义务。劳动合同需记载用人单位的名称、劳动者的姓名、劳动合同期限、工作内容、工作地点、工作时间、劳动报酬、社会保险等重要事项,如果劳动合同未签订,则上述事项均处于不明确的状态,不仅不利于劳动者合法权益的保护,在双方产生争议后,也不利于劳动仲裁机构及法院对劳动关系相关事实的查明。但是,如果劳动者和用人单位已经签订过劳动合同,在第一次合同到期后,双方虽然没有续签劳动合同,但劳动者仍在原用人单位工作,其工作内容、工作地点、工作时间、劳动报酬、社会保险等重要事项均未发生变化,视为双方同意以原条件继续履行劳动合同,双方的权利义务按照原劳动合同确定。所以法律对于劳动者权益的保护的力度并未削弱,若双方发生争议,劳动者依旧能够根据原劳动合同主张权利,而劳动仲裁机构及法院亦能够依据原劳动合同判断双方劳动关系相关事项。

从法律体系来看,《中华人民共和国劳动合同法》第八十二条第一款规定了用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。该条明确了未订立书面劳动合同的支付双倍工资义务的前提条件是“自用工之日起”,应理解为在用人单位和劳动者的

^①韩琰、夏丽琴、周国良:《劳动合同到期后未续签书面劳动合同的处理》,载《中国劳动》2010年第9期。

^②参见河南省洛阳市中级人民法院(2023)豫03民终5755号民事判决书。

劳动关系确立之初，未与劳动者订立书面劳动合同的，用人单位应向劳动者每月支付二倍的工资。《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（一）》第三十四条则明确了劳动合同到期后，双方权利义务的处理，与《中华人民共和国劳动合同法》第八十二条的规定能够形成完整的体系链条，补充了非初次确定劳动关系时，未订立劳动合同的法律规定。如果认为未续订劳动合同的法律后果与未初次订立劳动合同的法律后果一致，就没有单独对“劳动合同期满后，劳动者仍在原用人单位工作”情形的法律后果进行特别解释的必要。

综上，海某要求某策划公司支付因原合同到期后，未续签劳动合同的两倍工资差额的主张不应得到支持。

编写人：河南省高级人民法院 翟天田

用人单位单方调整劳动者工作地点的效力

——秦某诉某房地产公司劳动合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

重庆市第一中级人民法院(2023)渝01民终6601号民事判决书

2. 案由：劳动合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 秦某

被告(上诉人): 某房地产公司

【基本案情】

2013年9月6日，秦某至某房地产公司就职，工作地点为重庆市渝北区。

2020年2月24日,秦某与某房地产公司签订无固定期限劳动合同,约定秦某同意某房地产公司有权根据工作需要对工作岗位及薪资进行调整。2020年2月24日,双方签订的《补充协议》第二条约定双方解除或终止劳动合同书,符合《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条规定情形之一的,某房地产公司按《中华人民共和国劳动合同法》第四十七条规定给予秦某经济补偿;该《补充协议》第三条约定某房地产公司根据工作需要,有权对秦某工作岗位及职务进行调整,秦某应当服从调动或调整,如秦某有异议,可以在公司作出调动或调整后十日内向公司书面提出,双方可对调动或调整事宜进行协商,秦某在约定期限提出书面异议后双方未能协商达成一致的,双方均可解除《劳动合同书》,解除后按本协议第二条约定处理。

2022年1月26日,某房地产公司项目总经理通过钉钉系统通知秦某自即日起前往D项目部支持项目销售工作,2022年1月29日起在D项目部营销中心进行考勤。秦某对是否涉及调岗、支持项目销售的时间、差旅费、住宿等进行了询问,并认为其系工程内业岗位,不具有销售工作经验,某房地产公司的此种调岗行为不合理。2022年2月7日,秦某正常到X项目上下班,完成工程内业工作。2022年2月9日,秦某对无法正常考勤提出异议,某房地产公司进行了备案。2022年2月10日,某房地产公司向秦某出具《解除劳动合同通知函》,称秦某无故未到指定地点上班,且未办理任何请休假手续或告知相关领导,已违反了《考勤管理办法》及《内控处罚与赔偿制度》,决定自2022年2月10日起与秦某解除劳动合同。

秦某遂提出如下诉讼请求:1.某房地产公司向秦某支付扣发的2021年12月工资2236.13元、2022年1月工资2236.13元;2.某房地产公司向秦某支付违法解除劳动合同的赔偿金153850元。

【案件焦点】

某房地产公司是否有权单方调整秦某的工作地点。

【法院裁判要旨】

重庆市渝北区人民法院经审理认为:工作地点和工作岗位是劳动合同的必

备条款，涉及劳动者的切身利益，也是劳动者最为看重的劳动条件，用人单位在调整劳动者工作地点或工作岗位时，不能仅从生产经营必需的角度出发，还应当考虑调整是否对劳动者的工作、生活、劳动成本产生重大影响，避免以用工自主权为由任意行事。秦某被调岗前多年一直在渝北区工作、上下班，实际上工作地点已经固定，某房地产公司将秦某调岗到距离其两百公里之外的丰都县，不仅大大加重了秦某的工作、生活成本，而且上下班时间明显增加，变相延长了工作时间，不具有合理性。秦某及时提出异议，未到新工作地点上班不构成无故旷工。但根据《补充协议》第二条、第三条的约定，在双方未就调整工作岗位和工作地点达成一致的情况下，某房地产公司解除劳动合同符合双方的约定，视为双方协商一致解除，应当支付经济补偿。

重庆市渝北区人民法院判决如下：

一、某房地产公司于本判决生效之日起十日内向秦某支付2021年12月工资2222.21元、2022年1月工资差额372.39元；

二、某房地产公司于本判决生效之日起十日内向秦某支付解除劳动合同经济补偿76925元；

三、驳回秦某的其他诉讼请求。

某房地产公司不服一审判决，提出上诉。重庆市第一中级人民法院同意一审法院的裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、工作地点承载着劳动者的价值追求

用工自主权的保护源于劳动合同持续性特征的内在要求^①，但用工自主权的行使受工作地点所承载的经济价值、环境价值、安定价值的影响。首先，工

^①朱军：《认定“严重违反劳动规章制度”的因素及规范构成——基于相关案例的实证分析》，载《法学》2018年第7期。

作地点承载着经济价值。劳动者将自己的剩余劳动力让渡给用人单位,其根本目的是获得相应的报酬及其他福利待遇。用人单位能否为劳动者提供相应的福利待遇、津补贴和便利条件,是衡量用人单位调整劳动者工作地点合理性的重要因素。其次,工作环境衍生出的工作环境权要求维护劳动者的职业安全与健康^①,并为劳动者提供自由、体面而富有人文关怀精神的工作环境^②,包括交通便利度、餐饮娱乐配套情况等。最后,工作地点承载着劳动者的安定价值。工作稳定是生活稳定的前提,且稳定的工作为生活的安定提供了物质前提和保障,职业安定权要求“职业应获得稳定保障的权利”^③。劳动者在某一地点开始工作后,就会以工作地点为中心衍生出各种社会关系,甚至组成新的家庭关系。新旧工作地点距离越大,对劳动者的社会和家庭关系影响就越大,对劳动者是否接受用人单位的安排前往新的工作地点上班也至关重要。

二、用人单位调整工作地点要有合法依据

用人单位单方对劳动者的工作地点进行调整时,必须有合法依据:首先,劳动合同或集体合同中关于工作地点的约定系双方的真实意思表示,用人单位调整劳动者的工作地点应当符合劳动合同或者集体合同的约定。其次,劳动规章制度是用人单位组织劳动和经营管理的规则与制度,用人单位根据劳动规章制度中的惩戒性或者非惩戒性规定对劳动者的工作地点进行调整,具有正当性。最后,用人单位可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第四十条^④规定的三种情形调整工作地点:一是劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后

①黎建飞:《劳动法的理论与实践》,中国人民公安大学出版社2004年版,第432页。

②义海忠、谢德成:《工作环境权的内容及价值》,载《宁夏社会科学》2012年第5期。

③金英杰:《试论职业稳定权—兼谈瑞典劳动法对我国劳动权内涵的启示》,载林嘉主编:《劳动法评论》(第一卷),中国人民大学出版社2005年版,第168~169页。

④《中华人民共和国劳动合同法》第四十条规定:“有下列情形之一的,用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后,可以解除劳动合同:(一)劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的;(二)劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;(三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动者协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的。”

不能从事原工作；二是劳动者不能胜任工作；三是劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化。

本案中，因劳动合同订立时所依据的房地产市场的客观情况发生了重大变化，某房地产公司依据其与秦某在《补充协议》中的约定对秦某的工作岗位进行调整，具有合法依据。

三、用人单位调整工作地点的效力审查

对用人单位调整劳动者工作地点进行效力审查应兼顾合法性与合理性两个维度。

（一）合法性审查

对用人单位调整工作地点的合法性进行审查，不仅要审查用人单位调整工作地点是否具有合同约定或者劳动规章制度及法律规定，而且要审查用人单位调整劳动者工作地点的程序是否正当。而程序正当要求用人单位将工作地点调整的情况提前通知劳动者，为劳动者预留合理的异议期，与劳动者就劳动条件、劳动保护等进行协商，并将协商内容以书面形式进行确定。

（二）合理性审查

对用人单位调整工作地点的合理性进行审查，主要包括以下三个方面：其一，审查用人单位是否善意。用人单位不得作出对劳动者具有侮辱性、歧视性的调整，不得通过调整工作地点迫使劳动者辞职或者接受用人单位变相降薪的不法要求。对此，天津市人力资源和社会保障局通过发布通知的方式明确了前述要求。^①其二，审查工作地点的调整是否基于生产经营的需要、是否系配合政府征收或改善环境污染。其三，审查用人单位有无提供相应的劳动保护，包

^①《天津市人社局关于印发〈天津市贯彻落实《劳动合同法》若干问题实施细则〉的通知》第十三条规定：“用人单位与劳动者在劳动合同中可以约定根据生产经营情况单方调整劳动者工作岗位，岗位调整时应同时符合以下条件：（一）用人单位生产经营的客观需要；（二）调整后工作岗位的劳动报酬和劳动条件不存在明显不利变更，但依据劳动合同法第四十条第一项、第二项有关规定调整岗位的除外；（三）调整工作岗位不具有歧视性、侮辱性；（四）不违反法律法规的规定。用人单位与劳动者签订的劳动合同未约定调整工作岗位有关内容，用人单位规章制度也未作相关规定的，除依据劳动合同法第四十条第一项、第二项有关规定调整工作岗位情形外，用人单位与劳动者协商一致，可以调整工作岗位。”

括但不限于通勤车辆、宿舍、食堂、子女就近入学等基本生活保障；因工作地点调整增加劳动者生活成本的，还应当提供相应的津补贴。

本案中，某房地产公司单方将秦某的工作地点由重庆市渝北区调整到重庆市丰都县，却未提供相应的住宿、通勤补贴等劳动保护，缺乏合理性。故，秦某有权提出异议，其不到新的工作地点上班不构成旷工。虽然用人单位有权根据《补充协议》的约定解除劳动合同，但是也应当向劳动者支付解除劳动合同的经济补偿。

编写人：安徽省马鞍山市中级人民法院 李睿

用人单位单方调整劳动者岗位是否合法的认定

——李某诉某体育公司劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省泉州市中级人民法院(2023)闽05民终8397号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(上诉人)：李某

被告(被上诉人)：某体育公司

【基本案情】

2010年11月2日，李某入职某体育公司，其间从事过宿舍管理员工作。2019年11月2日，某体育公司与李某签订无固定期限《劳动合同书》。《劳动合同书》约定李某从事管理工作，某体育公司可以根据工作需要及李某工作能

力和表现调整李某的工作岗位，李某无正当理由应服从变更。2022年3月1日，某体育公司与李某签订《劳动合同补充协议》，约定李某先行担任会所管理员岗位职务，所履行的岗位职责严格依照某体育公司岗位说明书执行，聘用期间某体育公司可根据工作需要或李某的工作技能、绩效对其岗位作出相应调整。某体育公司调整李某工作应与李某协商，李某若无正当理由必须服从某体育公司调整，李某同意某体育公司给予的劳动报酬随岗位职务的变化而调整，工资标准合计5150元。之后，李某在工作中月平均工资实际为6580.72元。2023年2月，某体育公司通知李某到高频厂岗位上班，因李某提出异议，双方进行谈话协商，后某体育公司安排李某到宿管处工作岗位上班，并通知李某到宿管处报到上班，但李某未按时报到。2023年3月8日，某体育公司向李某送达员工岗位变动通知书，要求李某于2023年3月9日8时到二厂宿舍管理处报到。2023年3月10日，因李某仍未报到，某体育公司发出限期到岗通知书，要求李某立即报到，如逾期未到岗报到，将根据有关规定及约定作出处理。2023年3月13日，某体育公司以李某旷工超过3日严重违反公司规章制度为由决定解除劳动合同，并向公司工会委员会发出解除劳动合同通知工会函。2023年3月14日，某体育公司工会委员会向某体育公司发出回复函，同意公司的解除决定，双方因经济赔偿金等问题产生争议。李某于2023年3月28日向晋江市劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。晋江市劳动人事争议仲裁委员会于2023年4月20日作出裁决书。李某为此提起本案诉讼，请求：1. 撤销晋江市劳动人事争议仲裁委员会晋劳仲案(2023)486号仲裁裁决；2. 判令某体育公司向李某支付违法解除劳动关系经济赔偿金157937.28元(12个月×平均工资6580.72×2倍=157937.28元)。

【案件焦点】

1. 某体育公司调整李某的工作岗位是否合法；2. 某体育公司解除与李某的劳动关系是否违法。

【法院裁判要旨】

福建省晋江市人民法院经审理认为：某体育公司依据双方签订的《劳动合同书》及《劳动合同补充协议》，调整李某至其原先工作过的宿舍管理员岗位，而李某在某体育公司数次通知其调岗，其明知已被调动到宿舍管理员岗位的事实，却拒不到新岗位报到，并实际脱离生产组织安排，未按照某体育公司的生产指令进行劳动，已然构成旷工，在某体育公司依据公司《考勤管理制度（修订）》解除与李某的劳动合同，也征求了某体育公司工会委员会意见的前提下，以李某旷工为由解除劳动合同，并无不当，不属于违法解除劳动合同。李某认为某体育公司违法解除劳动合同，不予采信；其要求某体育公司支付经济赔偿金的请求，没有依据，也不予支持。

福建省晋江市人民法院依照《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第二项，《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第六条、第四十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款，《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：

驳回李某的诉讼请求。

李某不服一审判决，提起上诉。福建省泉州市中级人民法院经审理认为：双方签订的《劳动合同书》明确约定李某从事管理工作，某体育公司可以根据工作需要及李某工作能力和表现调整李某的工作岗位，李某无正当理由应服从变更。双方签订的《劳动合同补充协议》亦约定李某先行担任会所管理员岗位职务，所履

行的岗位职责，严格依照某体育公司岗位说明书执行，聘用期间某体育公司可根据工作需要或李某的工作技能、绩效对其岗位作出相应调整。根据本案查明的事实，某体育公司2023年2月通知李某到高频厂上班，因李某提出异议，某体育公司又安排其到宿管处上班，但李某未到新岗位上班。2023年3月8日，某体育公司向李某送达员工岗位变动通知书，因李某仍未到岗，某体育公司于2023年3月13日向其工会委员会函告解除与李某的劳动合同，经工会批准后于2023年3月14日以李某无正当理由连续旷工超过3日为由向李

某送达《解除劳动合同通知书》。因双方当事人劳动合同中明确约定，某体育公司可根据工作需要进行调整，且调整后的工作岗位、报酬待遇保持不变，李某完全能够胜任，某体育公司在调岗的过程中也与李某进行了充分沟通，对李某的劳动权益并不构成侵害，李某如有异议亦应通过合法的途径积极与某体育公司进行协商，不能采取消极怠工的方式处理问题。因李某未到新岗位上班，亦未实际提供劳动，其行为已违反了劳动纪律和用人单位的规章制度，某体育公司在征求工会意见的前提下解除其与李某的劳动关系，符合劳动合同法相关规定，不存在违法解除劳动合同的情形，李某主张某体育公司应支付其违法解除劳动合同的赔偿金，无事实和法律依据，不予支持。

福建省泉州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

调岗，本质上属于用人单位对劳动者工作岗位、职务级别、工作内容等劳动合同内容进行的变更。在劳动关系语境下，基于劳动者对用人单位紧密人身依附性基本法理及保障用人单位合法经营自主权的司法考量，应认可用人单位享有调整劳动者具体工作岗位的权利，但应注意把握企业用工自主权与劳动者生存权保护之间的动态平衡，不得滥用自主权损害劳动者利益。审理过程中，用人单位应对调岗的合理性、合法性及是否履行必要的程序进行举证，具体分析如下：

1. 用人单位单方调岗应符合劳动合同的约定或用人单位规则制度的规定。实践中，劳动合同中通常会约定用人单位有权单方进行调岗。对于该条款的效力，笔者认为应结合劳动合同的具体约定及履行情况进行认定，如果劳动合同中明确约定调岗的具体内容及有关条件，且该约定亦具有一定的合理性，当事人可按约定履行；如果劳动合同虽有约定，但调岗的条件及具体内容不明确不具体（概况性约定），属于用人单位免除自己法定责任、排除劳动者合法权利的情形，应认定该约定无效。

2. 用人单位单方调岗应基于企业生存经营发展的客观需要。用人单位单方调岗往往涉及企业内部公司经营自主决策权问题,企业经营自主权通常涉及市场经济、国际国内形势、行业发展状况、企业投资人决策等各种因素的变化,属于公司自治范畴,司法权一般不主动干涉。若用人单位举证证明因客观情况发生重大变化或者企业转产、重大技术革新、经营生存方式调整等对劳动者进行调岗,可认定具有合理性,但应注意审查用人单位是否存在借“调岗”之名行“变相逼迫劳动者主动辞职”之实。

3. 用人单位单方调岗后,劳动者的薪酬待遇、劳动条件是否发生重大不利变化、用人单位是否提供必要协助、工作便利或进行补偿。用人单位不能因调岗而擅自降低劳动者的薪资待遇,新岗位待遇、劳动条件不应低于原岗位,如果显著降低劳动条件的,用人单位应提供必要协助和工作便利并进行补偿,如调整后工作地点比较远,用人单位应提供通勤便利或进行交通补贴;对于新调岗工作内容,应综合考虑劳动者的专业知识、工作经验等,并考虑新岗位是否与劳动者专业特长、工作经历相匹配。

4. 用人单位单方调岗不存在对劳动者歧视性、侮辱性或针对性。歧视性,即对劳动者的“差别对待”,通常表现在用人单位基于劳动者性别、年龄、外貌特征、健康状况、婚姻情况等因素,对劳动者采取的个别性调整岗位。实践中存在劳动者在孕期或哺乳期调整岗位的问题,此时应结合其他因素考察是否存在歧视性调岗。侮辱性,即对劳动者的变相惩罚,通常表现在用人单位为表达对劳动者的不满,将劳动者调整至特殊岗位。实践中存在将劳动者由总监、总管、主任等降级为普通员工并将其办公地

点调整至楼梯边、厕所旁、大堂等位置，明显带有惩罚性和侮辱性。针对性，即劳动者所谓的“被迫辞职”，通常表现在用人单位以调岗的方式，变相逼迫劳动者主动离职。实践中存在用人单位提供几个相关岗位调整方案，并表示如果不愿意选择可主动辞职等内容，该行为名为调岗，实为用人单位为解除劳动关系但为逃避支付经济补偿金或赔偿金法律责任而以变相、恶意调岗的方式迫使劳动者主动离职，该种情形应认定用人单位违法解除劳动合同。

5. 用人单位单方调岗应履行必要的程序。因调岗将显著影响劳动者切身利益，用人单位应根据法律的规定充分履行通知、协商程序，畅通信息反馈渠道。用人单位应设计正当程序，为单方调岗程序合法性奠定基础，可事先通知工会并征求工会意见，确保劳动者知情权和异议权，如劳动者拒绝调岗，用人单位应对劳动者的请求是否合理进行研究答复。

6. 劳动者无正当理由拒绝调岗，用人单位解除劳动合同是否违法的问题。在用人单位对调岗的合法性、合理性及程序正当性充分举证后，劳动者原则上应服从用人单位的调岗。若劳动者拒绝调岗且无正当理由未提供劳动，用人单位可根据其内部规章制度进行处理。此时应审查用人单位规章制度的效力问题，对于经工会或职工代表平等协商确定并向劳动者公示且具有合理性的规章制度，应认定为合法有效，用人单位可依据规章制度的相应规定行使劳动合同解除权且无须支付经济补偿金和赔偿金。若劳动者拒绝调岗但仍继续到原岗位打卡并提供劳动，用人单位主张解除劳动合同的，司法实践对此存在不同的认识。笔者认为，该种情形下，因劳动者拒绝调岗但仍提供劳动，双方未能就调岗协商一致，因工作条件发生变化，用人单位据此提前解除劳动合同的，不应认定构成违法解除劳动合同，但用人单位应根据法律的规定支付相应的经济补偿金。

编写人：福建省泉州市中级人民法院 王莉莉

用人单位调岗行为存在程序瑕疵不影响实体合法性

—— 臧某诉某休闲用品公司劳动争议案